

Nr. 16 Vermerk über Besprechungen des Bayerischen Ministerpräsidenten mit dem Reichskanzler und dem Reichsjustizminister am 10. Dezember 1932¹

BayerHStA, MA 103302

Am 10. ds. Mts. 1 Uhr nachmittags hat Herr Ministerpräsident, den ich begleitete, den Reichskanzler besucht². In der Rücksprache, die eine Stunde dauerte, wurde zuerst die politische Lage im großen besprochen. Hierbei ist vor allem die Auffassung des Reichskanzlers hervorzuheben, daß die Verwendung der schwersten Waffen – Ausnahmezustand, Einsatz der Wehrmacht usw. – so lange wie möglich hinausgeschoben werden müsse und daß sie nur von ganz vorübergehender Dauer sein dürfe. Mit dem Reichstag will der Kanzler solange als irgend möglich zusammenarbeiten.

Über die Nationalsozialisten äußerte sich der Kanzler dahin, daß die nationalsozialistischen Neigungen des Reichsheeres als überwunden anzusehen seien. Als den einzig positiv eingestellten Führer der Nationalsozialisten bezeichnete er Strasser. Aus allen Äußerungen ging hervor, daß der Kanzler die nationalsozialistische Gefahr als überwunden ansieht; er sah allerdings auch keinen Weg, die Nationalsozialisten zu praktischer Mitarbeit zu bringen.

Eine wesentliche Rolle spielte in der Unterhaltung die Preußenfrage³. Der Kanzler sprach auch hier wieder davon, daß man eine de facto-, keine de-iure-Lösung anstreben müsse. Er definierte dies dahin, daß in Preußen ein Ministerpräsident gewählt werden müsse, mit dem er vertrauens-

¹ Das ungezeichnete Dokument ist im Original mit der Überschrift „Vormerkung“ versehen und weist als Entstehungsort und -datum „Berlin, den 10. Dezember 1932“ auf. Es ist – wie aus dem Aktenzusammenhang ersichtlich – aller Wahrscheinlichkeit nach von MinDir. Sperr gefertigt und von diesem an das BayerAMin. gesandt worden.

² Über die Vorgeschichte des Besuchs berichtet MinPräs. Held in der bayer. Ministerratssitzung vom 14.12.1932: „Er habe Wert darauf gelegt, daß die mit dem früheren Reichskabinett eingeleiteten Verhandlungen, die die Sicherung der Länder gegen die durch die Neuregelung in Preußen eingetretene Gleichgewichtsverschiebung bezweckten, nicht zum Stillstand kämen. Das Kabinett von Papen sei nur mit innerem Widerstand an die Frage herangegangen. In Besprechungen mit Reichsinnenminister Freiherrn von Gayl und Reichsjustizminister Gürtner sei nach langwierigen Verhandlungen ein Vereinbarungsentwurf zustande gekommen, der inhaltlich sich mit den bayerischen Forderungen gedeckt habe. Die beiden Reichsminister hätten zugesichert die Punktationen im Reichskabinett zu vertreten; sie seien der Auffassung gewesen, daß sich die Vereinbarung zur Annahme durch das Kabinett eigne; sollten sich dennoch Schwierigkeiten ergeben, so sollten die Verhandlungen wieder aufgenommen werden. Erst nach längerer Pause habe Herr von Gayl Ministerialdirektor Sperr mitgeteilt, daß die Punktationen im Kabinett Schwierigkeiten begegnet seien; er bäte daher das Problem der Reichsreform nicht weiter zu verfolgen. Auf den Hinweis, daß der Vereinbarungsentwurf doch auch Sofortmaßnahmen vorsehe, die verwirklicht werden müßten, habe er keine befriedigende Antwort bekommen.“ (Niederschrift der Ministerratssitzung vom 14.12.1932; BayerHStA, MA 99524) – Zum Vereinbarungsentw. sowie zur Vorbereitung des Gesprächs mit RK v. Schleicher vgl. auch Dok. Nr. 6.

³ Vgl. dazu die in den Grundzügen übereinstimmende, in Einzelheiten aber abweichende Darstellung des Gesprächsverlaufs durch MinPräs. Held: „Reichskanzler von Schleicher habe in 1¼ stündiger Besprechung seine politische Auffassung und seine Absichten entwickelt. Die Politik des letzten Halbjahres gedenke er nicht fortzuführen. Eine genügende Verbindung zwischen Reich und Preußen scheine ihm dadurch hergestellt, daß der preußische Ministerpräsident als Reichsminister ohne Portefeuille im Reichskabinett vertreten sei. Eine Vereinigung von Reichsministerien mit preußischen Ministerien erübrige sich; eine solche Vereinigung sei auch deshalb nicht empfehlenswert, weil die Geschäfte eines Reichsministeriums und des entsprechenden preußischen Staatsministeriums von einer einzelnen Persönlichkeit nicht mehr überblickt und nicht bewältigt werden könnten. Solange eine Regierungsbildung in Preußen nicht erfolgt sei, bleibe allerdings nichts anderes übrig, als den bisherigen Zustand zu belassen; er gebe zu, daß durch die Neuregelung in Preußen eine Verschiebung zu Ungunsten der übrigen Länder erfolgt sei; ein rechtlicher Ausgleich sei aber gegenwärtig nicht möglich. Im Wege des Art. 48 RV könne eine Reichsreform nicht gemacht werden. Den Reichstag für eine Lösung dieser Frage zu gewinnen, sei ausgeschlossen. Ein Ausgleich für die Länder könne daher nicht de jure, sondern nur de facto gefunden werden; er denke daran, daß ein solcher Ausgleich in Form der Tolerierung gefunden werden könne, aus der sich eine Übung herausbilden könne. Schleicher habe gebeten, die Verhandlungen fortzusetzen.“ (Niederschrift der Ministerratssitzung vom 14.12.1932; a.a.O.).

voll zusammenarbeiten könne, so daß tatsächlich die politische Gleichrichtung Reich–Preußen gesichert sei. Der Preußische Ministerpräsident solle gleichzeitig Mitglied des Reichskabinetts werden. Als Ideallösung bezeichnete er die Personalunion zwischen Reichskanzler und Preußischem Ministerpräsidenten; sie sei aber in absehbarer Zeit kaum zu erreichen.

Nach Auffassung des Reichskanzlers werden die Verhandlungen über eine Regierungsbildung in Preußen erst in der 2. Januarhälfte wieder aufgenommen werden können. Über die Aussichten dieser Verhandlungen äußerte er sich nicht; er gab nur der Erwartung Ausdruck, daß das Zentrum sich nicht zur Bildung eines Kampfkabinetts in Preußen, wie es die Nationalsozialisten anstrebten, bereit finden werde. Gegenüber dem Drängen des Herrn Ministerpräsidenten, daß bei der hiernach noch vorauszu sehenden Dauer des Reichskommissariats die anderen Länder sichergestellt werden müßten, wich der Reichskanzler sichtbar aus. Man könne sich über die Gegenleistungen an die anderen Länder erst verständigen, wenn die endgültige Lösung feststehe. Auch die Personalunion Reichsinnenminister – Preußischer Innenminister könne erst dann aufgehoben werden, so sehr Bracht jetzt schon dränge. Der Herr Ministerpräsident übergab dann die anliegende Aufzeichnung⁴. Auch hierbei zeigte sich das unverkennbare Bestreben des Kanzlers, sich nicht festzulegen. Abgesehen davon, daß er eine Zwischenregelung für unnötig hält und sich lediglich vorbehält, von Fall zu Fall vor etwa zu ergreifenden Maßnahmen die bayerische Vertretung zu hören, wollte er vor allem keine schriftliche Festlegung. Der Herr Ministerpräsident wies demgegenüber darauf hin, daß die Einigung zwischen Reich und Bayern völlig vertraulich behandelt werden solle. Er bat abschließend den Kanzler um Prüfung der Aufzeichnung, was zugesagt wurde⁵.

Eine Verfassungsreform lehnt der Kanzler a limine ab. Die bekannte Punktation habe im Reichskabinett schon den größten Widerstand erregt (R.Fin.- Minister!).

Nachmittags besprach der Herr Ministerpräsident mit dem Reichsjustizminister die Amnestiefra ge⁶. Es liegt dem Reichskabinett anscheinend sehr viel daran, daß im Reichsrat nicht Einspruch eingelegt wird, da es sonst Komplikationen mit dem Reichstag befürchtet. Juristisch gesehen sei die Amnestie nach ihrem ganzen Inhalt allerdings ein Unding, meinte der Reichsjustizminister; man müsse aber diese Frage rein politisch betrachten. Der Einspruch bedeute nur eine Verschiebung, da der Reichstag im Januar seinen Entschluß sicher bestätigen werde, wobei die Trennung zwischen den bürgerlichen und den 3 sozialistischen Parteien in erneuter Schärfe hervortrete und auch Verschlechterungen des Gesetzentwurfs zu erwarten seien. Die Reichsregierung werde bereit sein, dem Reichsrat durch eine allenfalls gewünschte Erklärung über die Stellungnahme der Reichsregierung eine Brücke zu schlagen.⁷

[Anlage.]

BayerHStA, Bayerische Gesandtschaft Berlin 1510 Abschrift⁸

In Verhandlungen zwischen der Reichsregierung und den Regierungen der größeren außerpreußischen Länder wurde folgendes Ergebnis erzielt:

1.) Die Reichsregierung ist mit den Länderregierungen einig in der Anerkennung des bundesstaatlichen Charakters des Reichs und der Eigenstaatlichkeit der Länder. Sie sichert zu, daß bei den künft-

⁴ Dabei handelt es sich um die teilweise Wiederaufnahme der in den Reich–Länder–Verhandlungen vom 11. und 12.11.1932 vorge tragenen Forderungen (vgl. Dok. Nr. 6, Anm. 2).

⁵ Einzelheiten dazu s. u. Anm. 15.

⁶ Zum Gesamtzusammenhang vgl. Dok. Nr. 5, P. 2.

⁷ Eine in den Kontext der Beratungen des RKab. eingefügte detailliertere Darstellung des Gesprächsverlaufs findet sich in Dok. Nr. 24, Anm. 2. Dort auch Hinweise zum Fortgang der Angelegenheit.

⁸ Zum Abdruck gelangt nicht das zu den Akten genommene Konzept des geplanten Vereinbarungsentwurfs (BayerHStA, MA 103302), sondern eine Abschrift der lt. Randvermerk RK v. Schleicher am 10. 12. übergebenen Ausfertigung. Sie stimmt bis auf eine den Betreff weglassende Abweichung im 1. Satz mit dem Konzept überein und trägt am Rand – teilweise in Kurzschrift, wahrscheinlich von Min.Dir. v. Imhoff festgehalten – diejenigen Anmerkungen des RK zu dem Entw., die Min.Dir. Sperr dem BayerMinPräs. am 12. 12. mitteilt (s. dazu unten Anm. 15).

tigen Maßnahmen des Reiches auf die ungeschmälerte Erhaltung des Staatscharakters der Länder entsprechend Bedacht genommen wird⁹.

2.) Die Reichsregierung würdigt den Standpunkt der Länder, daß durch die für Preußen getroffene Regelung eine tiefgreifende Gleichgewichtsverschiebung eingetreten ist, zu deren Behebung ein genügender Ausgleich für die außerpreußischen Länder unerläßlich ist.

3.) Die Reichsregierung sichert zu, daß weder im Wege der ordentlichen Gesetzgebung noch des Notgesetzgebungsrechts nach Art. 48 der Reichsverfassung, noch der Gestaltung der finanziellen Beziehungen Maßnahmen getroffen werden, durch die die Aufgabengebiete der Länder und ihre Hoheitsrechte geschmälert werden.

Insbesondere schließt diese Zusicherung in sich

a) daß die finanziellen Beziehungen zwischen Reich und Ländern durch den Finanzausgleich so geregelt werden, daß die staatliche Selbständigkeit und die finanzielle Lebensfähigkeit der Länder sichergestellt wird¹⁰,

b) daß keine Regelung erfolgt, die das Gemeindewesen in Gesetzgebung oder Verwaltung oder in der Gestaltung der finanziellen Beziehungen der Gemeinden ganz oder teilweise aus dem Hoheitsbereich der Länder ausgliedert und auf das Reich überführt¹¹,

c) daß unbeschadet des Gesetzgebungsrechtes des Reichs und unbeschadet der sachlich erforderlichen Reformmaßnahmen keine Neuordnung auf dem Gebiete der Sozialverwaltung erfolgt, bei der die Versicherungsträger oder die Versicherungsbehörden der dermaligen organisatorischen Eingliederung in die Landesverwaltung oder Landesaufsicht entzogen werden¹²,

d) daß die Reichswasserstraßenverwaltung als Auftragsverwaltung gemäß den früher abgeschlossenen Staatsverträgen bei den Ländern bleibt¹³.

4.) Die Reichsregierung sagt zu, daß bei der Gestaltung des Finanzausgleichs, bei der Vergebung der Reichsaufträge und bei der Gestaltung der deutschen Wirtschaftspolitik die Gefahr vermieden wird, daß sich die Personalunion zwischen dem Reich und Preußen einseitig zugunsten Preußens und seiner wirtschaftlichen und finanziellen Interessen auswirkt.

Die Reichsregierung sagt zu, daß die Eisenbahnabfindung¹⁴ in einer für die Länder tragbaren Weise geregelt wird.¹⁵

⁹ Zum derzeitigen Stand der Reichsreform- und Verfassungsreformdiskussion vgl. Dok. Nr. 14.

¹⁰ Vgl. dazu diese Edition: Das Kabinett v. Papen, Ministerbesprechung vom 18.11.1932, P. 6 sowie das Schreiben des BayerMinPräs. an den RK vom 18.11.1932 betr. „Maßnahmen des Reichs zur Ermöglichung der Abgleichung der Haushalte der Länder und Gemeinden“ (R 43 I/2360, Bl. 157 f.).

¹¹ Diese Forderung richtet sich wahrscheinlich gegen entsprechende Vorstellungen, die der damalige StS Popitz in einem Ende 1931 fertiggestellten und 1932 u.d.T. „Der künftige Finanzausgleich zwischen Reich, Ländern und Gemeinden“ veröffentlichten Gutachten entwickelt hatte.

¹² Diese Forderung nimmt eine im Herbst 1931 zwischen den süddt. Ländern und der RReg. geführte Auseinandersetzung über eine möglicherweise beabsichtigte „Verreichlichung“ der Sozialversicherungsbehörden wieder auf (Materialien dazu in: R 43 I/2226).

¹³ Zur verfassungsmäßig vorgeschriebenen Übernahme der Wasserstraßen auf das Reich vgl. diese Edition: Das Kabinett Bauer, Dok. Nr. 56, P. 2; zu den diesbezüglich mit den Ländern abgeschlossenen Staatsverträgen vgl. den Bd. Das Kabinett Fehrenbach, Dok. Nr. 210, P. 1.

¹⁴ Über die vom Reich für die verfassungsmäßig vorgeschriebene Übernahme der bis 1920 einzelstaatlichen Eisenbahnnetze zu zahlenden Abfindungen vgl. diese Edition: Das Kabinett Bauer, Dok. Nr. 174, P. 6. Die Ausführung einzelner Bestimmungen des diesbezüglich abgeschlossenen Staatsvertrages (RGBl. 1920, S. 773) waren seit 1924 Gegenstand langwieriger Auseinandersetzungen, die um die Jahreswende 1928/29 zu einer Klage Badens vor dem StGH wegen beträchtlicher, bisher nicht befriedigter Restforderungen der Länder geführt hatten. Bis 1932 hatten sich fast alle sog. früheren Eisenbahnländer der Klage angeschlossen. MinPräs. Held hatte zuletzt am 18.11.1932 von der RReg. verlangt, „daß das Reich als Abschlagszahlung auf die Eisenbahnabfindung für die Rechnungsjahre 1931 und 1932 den Betrag von $2 \times 35 = 70$ Millionen RM noch im Rechnungsjahr 1932 an die Länder zur Verteilung bringt“ (R 43 I/2360, Bl. 157 f.). – Zur pauschalen Erledigung der Angelegenheit durch das Kab. Hitler s. diese Edition: Die Regierung Hitler, I/2, Dok. Nr. 311, P. 3.

¹⁵ Sperr verhandelt zwei Tage später noch einmal mit dem RK, der jetzt sachlich auf die Punktation eingeht, ihr grundsätzlich zustimmt, aber auch einige Zusätze und Vorbehalte formuliert und zwar:

„Zu Z. 1: Satz 2 ist insoweit ohne akute Bedeutung, als Verfassungsänderungen nicht beabsichtigt sind.

Zu Z. 2: Die Gleichgewichtsverschiebung ist nur vorübergehend, ihre Beseitigung wird angestrebt.

Zu Z. 3: Ausgenommen sind die sogen. echten Notverordnungen, die zur Wiederherstellung der gestörten Ruhe und Sicherheit nötig werden können, ebenso etwaige Maßnahmen z. B. auf dem Gebiete der Gemeinefinanzen, die auf eigenen Wunsch der Länder vorgenommen werden sollten.

Den letzten Punkt bezüglich der Eisenbahnabfindung wünschte der Reichskanzler gestrichen zu sehen.“

Dazu bemerkte Sperr: „Der Kanzler versuchte auch heute wieder auszuweichen. Vor allem wollte er bis zu der endgültigen Regelung in Preußen sich auf nichts einlassen. Ich habe ihm entgegengehalten, daß gerade auch der jetzige Zustand, der schon ½ Jahr dauere und voraussichtlich noch längere Zeit anhalten werde, für uns äußerst beunruhigend sei. Es liege in seinem eigenen Interesse, diese Beunruhigung zu beseitigen; wir selbst könnten auf Sofortmaßnahmen nicht verzichten. Die Lage sei umso einfacher für den Kanzler, als die Punktation im allgemeinen nur negative Forderungen enthalte.

Zu dem Vorbehalt zu Z. 1 dürfte nichts zu bemerken sein. Der Vorbehalt zu Z. 2 dürfte sich durch Anerkennung der Punktation erledigen. Dem Vorbehalt zu Z. 3 bezüglich der Berücksichtigung der Länderwünsche möchte ich keine Bedeutung zumessen. Mehr vom Reichskanzler zu erreichen, möchte ich für ausgeschlossen halten.“ (Sperr an Held, 12.12.1932; BayerHStA, MA 103302).

Ende Dezember 1932 wird Sperr noch einmal eingehend instruiert: MinPräs. Held sei „von dem Ergebnis der Verhandlungen über die sogenannten Punktationen begreiflicherweise wenig befriedigt. Er bedauert es, daß sich der Herr Reichskanzler nicht entschließen kann, mit seiner Unterschrift für ein Übereinkommen auch nur insoweit einzustehen, als er mit seinem sachlichen Inhalt einverstanden ist.“ Er sei „nach wie vor der Auffassung, daß die Dinge so nicht bleiben können. Solange die Verordnung vom 20. Juli 1932 und die im Verfolg dieser Verordnung gegenüber Preußen getroffenen weiteren Maßnahmen aufrechterhalten bleiben, besteht für die außerpreußischen Länder die Notwendigkeit ausreichender Sicherungen gegenüber den darin liegenden Gefahren einer verfassungspolitischen Entwicklung, in deren Verlauf der verfassungsmäßige Aufbau des Reichs nach und nach zerstört zu werden droht.“ Sperr erhält die Anweisung, die Angelegenheit nochmals mit StS Meissner und dem RK zu besprechen und wenigstens eine „zusammenfassende schriftliche Bestätigung des seitherigen Verhandlungsergebnisses“ zu erreichen (MinR Sommer an MinDir. Sperr, 30.12.1932; BayerHStA, MA 103 302). Einen entsprechenden Antrag Sperrs vom 4.1.1933 will der RK mit einem Hinweis auf die Bestimmungen der RV und besondere Abmachungen zwischen dem Reich und den Ländern zurückweisen. Sollte die Bayer. Reg. „der Ansicht sein, daß Unklarheiten bestehen, die eine Neuregelung nötig machen, so möchte ich vorschlagen, daß die Bayerische Regierung einen begründeten offiziellen Antrag an die Reichsregierung richtet, damit dieser Antrag in aller Form behandelt und zur Entscheidung gebracht werden kann“ (Der RK an MinDir. Sperr, 7.1.1933; R 43 I/1883, S. 339; darauf „cessat“-Vermerk Plancks ohne Datum: „Nicht abgegangen, da Herr Sperr seinen Brief vom 4. 1. zurückgezogen hat“).

Zitierhinweis

Nr. 16 Vermerk über Besprechungen des Bayerischen Ministerpräsidenten mit dem Reichskanzler und dem Reichsjustizminister am 10. Dezember 1932 in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Schleicher, bearb. von Anton Golecki, 1986, S. 57–60 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vsc-D16>